



P U T U S A N
Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugianto als Sugi Bin Samirin Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aes Nasution Gg. Musyawarah Rt. 007 Rw. 001
Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan

Terdakwa Sugianto als Sugi Bin Samirin Alm ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2025;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;

Terdakwa Sugianto als Sugi Bin Samirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 13 November 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2025 sampai dengan tanggal 20 Desember 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Iqbal Aqli, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari PBH (Pusat Bantuan Hukum) PERADI (Perhimpunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basry Lt.2 (Kantor PBH DPC PERADI Banjarmasin) No. 37 Alalak Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 807/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 25 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 9 Desember 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 21 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”**, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Kedua kami.

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa dalam masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan pidana penjara.

3) Menyatakan barang bukti berupa :

a. 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram dan berat bersih 1,99 (Satu koma sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam Silver, 1 (Satu) buah Mancis dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO, Warna Merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444 **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



b. Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (Enam) Lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) Lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

4) Membeban terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)**, pada hari Minggu Tanggal 10 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Aes Nasution Gang Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 sekitar pukul 21.00 wita, terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)** mendatangi rumah sdr. MATSELI Als SELI (masih dalam pencarian) yang beralamat di Gang Gotong Royong Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin guna menyerahkan uang penjualan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MATSELI Als SELI dari penjualan sabu yang terdakwa lakukan sebelumnya, kemudian Sdr MATSELI Als SELI menyerahkan lagi sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram untuk kembali terdakwa jual, kemudian lewat tengah malam tepatnya hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 wita, ketika terdakwa sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Aes Nasution Gang Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin,, terdakwa selanjutnya melakukan penimbangan dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 5 (lima) paketan dengan maksud hendak dijualnya kembali, namun sekitar 5 (lima) kemudian, datang beberapa anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi M. HARIS SAPUTRA dan saksi ZAKY MARUF yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya oknum Masyarakat yang melakukan peredaran Narkoba jenis sabu di Jalan Aes. Nasution Gang Musyawarah Rt.007 Rw.001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan dan akhirnya mendatangi rumah terdakwa dan mengamankannya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan di lantai kamar terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah Mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Tengah guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) paket Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rivai Endra Dwi Yulianto selaku ketua Tim pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0540 tanggal 19 Agustus 2025 disimpulkan bahwa benar sample barang bukti berupa sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)**, pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Jalan Aes Nasution Gang Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah diantaranya saksi M. HARIS SAPUTRA dan saksi ZAKY MARUF mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan adanya oknum Masyarakat yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di Jalan Aes. Nasution Gang Musyawarah Rt.007 Rw.001 Kelurahan Gadang Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, karenanya kemudian anggota Kepolisian tersebut di atas melakukan penyelidikan dan akhirnya pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2025 sekitar pukul 02.00 wita, mendatangi rumah terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)** dan mengamankannya, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa, beberapa saat kemudian ditemukan di lantai kamar terdakwa berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus



ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu, karenanya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Banjarmasin Tengah guna Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih total sekitar 1,99 (satu koma sembilan sembilan) gram disisihkan sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram untuk kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium, dan selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rivai Endra Dwi Yulianto selaku ketua Tim pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0540 tanggal 19 Agustus 2025 disimpulkan bahwa benar sample barang bukti berupa sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. HARIS SAPUTRA**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan rekan Reskrim lainnya diantaranya adalah Sdr. ZAKY MARUF dan untuk terdakwa yang kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang saja.
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan)

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.

➤ Bahwa saksi menangkap pelaku Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sedang berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar, yang mana pada saat itu Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sedang menimbang narkoba jenis sabu, yang beralamat di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) kalau barang bukti yang ditemukan di TKP berupa 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram tersebut adalah milik Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sendiri.

➤ Bahwa terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) mendapatkan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram, mendapatkannya dari sdr. MATSELI Als SELI (DPO) yang beralamat di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan cara menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) pulang kerumah melakukan penimbangan dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam paketan

➤ Bahwa keuntungan yang sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dapatkan dari aktivitas penjualan narkoba jenis sabu – sabu yakni Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) gram.

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram di dalam kamar Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) yaitu tepatnya dilantai kamar, yang mana pada saat itu Sdr.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sedang menimbang narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa cara sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah ketika pembeli yang telah dikenal menghubungi sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dengan menggunakan Handphone atau datang sendiri kerumah sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) kemudian sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

➤ Bahwa yang pertama kali menemukan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram di dalam kamar sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) ialah saksi sendiri bersama rekan saksi Sdr. ZAKY MARUF.

➤ Bahwa saat ditemukan barang bukti 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram itu saksi ada memperlihatkan kepada terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm).

➤ Bahwa terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) melakukan aktivitas penjualan Narkoba jenis Sabu sekitar 3 (tiga) bulanan.

➤ Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah dengan cara menggali informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan Penyelidikan selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah yang beralamat di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ditemukan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram.

➤ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan dalam kepemilikan sabu tersebut.

➤ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 wita, saksi dan rekan reskrim Polsek Banjarmasin Tengah dengan dipimpin IPDA RAIHAN FAKHRI PRIMAVINSYAH, S.Tr.K melaksanakan penyelidikan terhadap Informasi adanya oknum masyarakat



yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya dengan menunjukkan surat perintah tugas bersama dengan anggota Reskrim lainnya melakukan penggeledahan dan pada saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dan pada saat sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar, sedang menimbang narkotika jenis sabu, dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah, dengan adanya hal tersebut terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ZAKY MA'RUF**, dibawah sumpah didepan persidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat itu bersama dengan rekan rekan Reskrim lainnya diantaranya adalah Sdr. M.HARIS SAPUTRA dan untuk terdakwa yang kami tangkap berjumlah 1 (satu) orang saja.
 - Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.
 - Bahwa saksi menangkap pelaku Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sedang berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar, yang mana pada saat itu Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)



sedang menimbang narkoba jenis sabu, yang beralamat di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

➤ Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) kalau barang bukti yang ditemukan di TKP berupa 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram tersebut adalah milik Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sendiri.

➤ Bahwa terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) mendapatkan 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram, mendapatkannya dari sdr. MATSELI Als SELI (DPO) yang beralamat di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan cara menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya kemudian sdr. MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) pulang kerumah melakukan penimbangan dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam paketan

➤ Bahwa keuntungan yang sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dapatkan dari aktivitas penjualan narkoba jenis sabu – sabu yakni Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) gram.

➤ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram di dalam kamar Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) yaitu tepatnya dilantai kamar, yang mana pada saat itu Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) sedang menimbang narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa terdakwa Sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu.

➤ Bahwa cara sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu sabu tersebut adalah ketika pembeli yang telah dikenal menghubungi sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dengan menggunakan Handphone atau datang sendiri kerumah sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) kemudian sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

➤ Bahwa yang pertama kali menemukan 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram di dalam kamar sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) ialah saksi sendiri bersama rekan saksi Sdr. M.HARIS SAPUTRA.

➤ Bahwa saat ditemukan barang bukti 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram itu saksi ada memperlihatkan kepada terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm).

➤ Bahwa terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) melakukan aktivitas penjualan Narkotika jenis Sabu sekitar 3 (tiga) bulanan.

➤ Bahwa cara saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ialah dengan cara menggali informasi dari Masyarakat kemudian dilakukan Penyelidikan selanjutnya dilakukan penggerebekan terhadap rumah yang beralamat di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan ditemukan 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram.

➤ Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan dalam kepemilikan sabu tersebut.

➤ Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 sekitar jam 02.00 wita, saksi dan rekan reskrim Polsek Banjarmasin Tengah dengan dipimpin IPDA RAIHAN FAKHRI PRIMAVINSYAH, S.Tr.K melaksanakan penyelidikan terhadap Informasi adanya oknum masyarakat yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin selanjutnya dengan menunjukkan surat perintah tugas bersama dengan anggota Reskrim lainnya melakukan penggeledahan dan pada saat itu 1 (satu) orang laki-laki yang diketahui bernama sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) dan pada saat sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) berada di dalam rumah tepatnya didalam kamar, sedang menimbang narkoba jenis sabu, dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah, dengan adanya hal tersebut terdakwa sdr. SUGIYANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polsek Banjarmasin Tengah pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2025 sekira jam 02.00 wita, di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya didalam rumah terdakwa.
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Sdr. MATSELI Als SELI (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa untuk di jual kembali kepada orang lain sedangkan untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444 adalah milik terdakwa.
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu rencananya ingin terdakwa jual kembali kepada orang lain guna mendapatkan keuntungan.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari aktivitas penjualan narkoba jenis Ekstasi / Ineks yakni Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) per 3 (tiga) gram.
- Bahwa keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu - sabu yang diamankan oleh Polsek Banjarmasin Tengah tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan Narkoba jenis sabu - sabu tersebut adalah ketika pembeli yang telah terdakwa kenal menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone atau datang sendiri ke rumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli Narkoba jenis jenis sabu - sabu tersebut dari sdr MATSELI Als SELI (DPO) tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pemesanan narkoba jenis sabu - sabu dari sdr. MATSELI Als SELI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. MATSELI Als SELI namun sdr MATSELI Als SELI berdomisili di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam paketan.
- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas peredaran Narkoba jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polsek Banjarmasin Tengah yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI



Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah sesampainya ke rumah terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 skp 02.00 wita terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr . MATSELI Als SELI (DPO) pada saat terdakwa lakukan penimbangan dan memaket sabu sekitar 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dan disaksikan oleh sdr. SUGIAN NOOR selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti dilantai kamar terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444 selanjutnya ssaya dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (Lima) Paket Narkoba Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram dan berat bersih 1,99 (Satu koma sembilan sembilan) Gram
- 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam Silver
- 1 (Satu) buah Mancis
- Uang Tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (Enam) Lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan 2 (Dua) Lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO, Warna Merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti berupa Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rivai Endra Dwi Yulianto selaku ketua Tim pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0540 tanggal 19 Agustus 2025 disimpulkan bahwa benar sample barang bukti berupa sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polsek Banjarmasin Tengah pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2025 sekira jam 02.00 wita, di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya didalam rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah ketika pembeli yang telah terdakwa kenal menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone atau datang sendiri kerumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis jenis sabu - sabu tersebut dari sdr MATSELI Als SELI (DPO) tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pemesanan narkotika jenis sabu - sabu dari sdr. MATSELI Als SELI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. MATSELI Als SELI namun sdr MATSELI Als SELI berdomisili di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan dan membagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dalam paketan.

- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas peredaran Narkoba jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polsek Banjarmasin Tengah yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah sesampainya ke rumah terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 skp 02.00 wita terhadap narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr . MATSELI Als SELI (DPO) pada saat terdakwa lakukan penimbangan dan memaket sabu sekitar 5 (lima) menit datang pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dan disaksikan oleh sdr. SUGIAN NOOR selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti dilantai kamar terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444 selanjutnya ssaya dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.



➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut

➤ Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rivai Endra Dwi Yulianto selaku ketua Tim pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0540 tanggal 19 Agustus 2025 disimpulkan bahwa benar sample barang bukti berupa sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang terbukti di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama **SUGIANTO AIS SUGI Bin SAMIRIN (Aim)** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, yang ada berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah pada umumnya "Tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan-peraturan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam UU RI no. 35 Th. 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang tegas untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang diatur berdasarkan UU RI No. 35 Th. 2009 dan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan anggota Polsek Banjarmasin Tengah pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2025 sekira jam 02.00 wita, di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin tepatnya didalam rumah terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah ketika pembeli yang telah terdakwa kenal menghubungi terdakwa dengan menggunakan Handphone atau datang sendiri kerumah terdakwa kemudian terdakwa sendiri yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis jenis sabu - sabu tersebut dari sdr MATSELI Als SELI (DPO) tersebut dengan harga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) gram.
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan pemesanan narkotika jenis sabu - sabu dari sdr. MATSELI Als SELI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan sdr. MATSELI Als SELI namun sdr MATSELI Als SELI berdomisili di Jl Aes Nasution Gg Musyawarah Rt 007 Rw 001 Kel Gadang Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah selanjutnya terdakwa melakukan penimbangan dan membagi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dalam paketan.
- Bahwa terdakwa melakukan aktivitas peredaran Narkotika jenis sabu-sabu sekitar 3 (tiga) bulanan.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polsek Banjarmasin Tengah yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2025 skp 21.00 wita terdakwa dengan menggunakan sepeda motor mendatangi sdr. MATSELI Als SELI (DPO) ke rumahnya di Gg Gotong Royong Kel Melayu Kec Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya namun mengenai nilai nominalnya terdakwa lupa kepada sdr . MATSELI Als SELI (DPO) kemudian sdr MATSELI Als SELI (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram selanjutnya terdakwa pulang ke rumah sesampainya ke rumah terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025 skp 02.00 wita terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa dapatkan dari sdr . MATSELI Als SELI (DPO) pada saat terdakwa lakukan penimbangan dan memaket sabu sekitar 5 (lima)



menitan datang pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah dan disaksikan oleh sdr. SUGIAN NOOR selanjutnya pihak Kepolisian dari Polsek Banjarmasin Tengah melakukan pengeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian ditemukan barang bukti dilantai kamar terdakwa berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,59 (dua koma lima Sembilan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah mancis, uang tunai sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (enam) lembar uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handpone merk Oppo warna merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444 selanjutnya ssaya dan barang bukti dibawa ke Polsek Banjarmasin Tengah guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan atau sarana pendidikan dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut

➤ Bahwa atas sabu yang disita dari terdakwa telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Rivai Endra Dwi Yulianto selaku ketua Tim pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.25.0540 tanggal 19 Agustus 2025 disimpulkan bahwa benar sample barang bukti berupa sabu tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah memenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana penjara dan denda maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram dan berat bersih 1,99 (Satu koma sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam Silver, 1 (Satu) buah Mancis dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO, Warna Merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (Enam) Lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) Lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Yang merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUGIANTO Als SUGI Bin SAMIRIN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Paket Narkotika Jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastic klip dengan berat kotor 2,59 (Dua koma lima sembilan) Gram dan berat bersih 1,99 (Satu koma sembilan sembilan) Gram, 1 (satu) buah timbangan Digital Warna Hitam Silver, 1 (Satu) buah Mancis dan 1 (Satu) Buah Handphone Merk OPPO, Warna Merah dengan No Imei 1: 867872047964451 dan Imei 2 : 867872047964444

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 6 (Enam) Lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (Dua) Lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **SENIN, tanggal 5 JANUARI 2026**, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Anita Christianti Cengga, S.H. dan Rustam Parluhutan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 6 JANUARI 2026** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eddy Kurniawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Mashuri, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d./

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

T.t.d./

Asni Meriyenti, S.H., M.H.

T.t.d./

Rustam Parluhutan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.